

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 17Co/349/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814202672
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 08. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivan Kubinyi
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3814202672.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Ivana Kubínyho a členiek senátu Mgr. Zuzany Holúbkovej a JUDr. Gabriely Janákovvej v právnej veci žalobcu: Q. K., s.r.o., so sídlom G. G., N. XX, IČO: 46 300 597, zastúpeného JUDr. Ľubicou Blažejovou, advokátkou so sídlom v Banskej Bystrici, Krivánska 4 proti žalovanému: Q. K., s.r.o., so sídlom K., K. námestie 3, IČO: 46 375 503, zastúpenému JUDr. Gabrielom Olšovským, advokátom so sídlom v Prievidzi, Pribinovo nám. 3, o zaplatenie 891 eur, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 12. decembra 2014, č. k. 14C/50/2014-47, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti m e n í tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 533 eur, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobca má nárok na náhradu trov konania vo výške 44,46 %.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 110,50 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku, konanie v časti o zaplatenie 247,50 eur zastavil a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Zároveň súd vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku vo veci samej. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil s poukazom na ust. § 261 ods. 9, § 301 Obchodného zákonníka, § 663, § 671 ods. 1, § 720, § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 1, 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a § 96 ods. 1, 2, 3 Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzal zo zistenia, že žalobca so žalovaným uzatvorili dňa 23.04.2012 nájomnú zmluvu, na základe ktorej žalobca prenechal žalovanému do užívania kancelárske priestory so zariadením a parkovacie miesta v nehnuteľnosti súpisné číslo XXXX v G. G., kde bola dohodnutá výška nájomného v sume 650 eur mesačne a zálohové platby vo výške 100 eur mesačne. Žalovaný pri uzatvorení zmluvy zaplatil žalobcovi kauciu v sume 1.000 eur. Dňom 31.08.2012 na základe výpovede prenajímateľa zo dňa 26.06.2012 nájomná zmluva zanikla. Žalovaný nezaplatil nájomné za mesiac august 2012, vyúčtované faktúrou č. 16/2012, splatnou 14.07.2012. V konaní na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16C/212/2012 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia 900 eur z titulu dlhu na nájomnom a úhradách za plnenie s DPH za mesiac august 2012, pričom v uvedenom konaní účastníci uzatvorili na pojednávaní 04.03.2013 zmier s tým, že nedoplatok žalovaného na nájomnom, úhradách za plnenia na základe vyúčtovania zálohových platieb spolu v sume 1.089,14 eur sa započítal so zloženou kauciou 1.000 eur a žalovaný sa zaviazal zaplatiť žalobcovi 89,14 eur s príslušenstvom. Vychádzajúc z čl. IV. bod 4.5 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, po čiastočnom späťvzatí žaloby zo sumy 650 eur od 29.07.2012 do 11.02.2013, teda za 198 dní omeškania. Súd prvej inštancie konštatoval, že účastníci uzatvorili nájomnú zmluvu, ktorá je ako zmluvný typ upravená iba v Občianskom zákonníku, hoci ide o podnikateľov. Obchodný zákonník obsahuje iba niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute, ktoré

majú vo vzťahu k Občianskemu zákonníku povahu špeciálnej úpravy. Takto osobitne je upravené aj moderačné právo súdu vo vzťahu k výške zmluvnej pokuty. Jednou zo základných čŕt zmluvnej pokuty je akcesorická (závislá) povaha. Z hľadiska vzniku a trvania je záväzok z dohody o zmluvnej pokute závislý od hlavného, teda zabezpečovaného záväzku. Ak nevznikne hlavný záväzok, nemôže nastať ani porušenie povinnosti, ktorá je obsahom hlavného záväzku. Následne preto neprichádza do úvahy ani vznik nároku na zmluvnú pokutu. Zároveň dôsledkom akcesorickej povahy zmluvnej pokuty je to, že vedľajší záväzok trvá iba počas trvania hlavného záväzku. Zmluvná pokuta však nie je príslušenstvom pohľadávky a ako nárok je samostatne vymáhateľná. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká porušením zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zánikom hlavného záväzku zaniká zabezpečená povinnosť, a preto nemôže pokračovať ani omeškanie s plnením tejto povinnosti. Ak nárok na zmluvnú pokutu v období do zániku hlavného záväzku už vznikol, zánik hlavného záväzkového vzťahu existenciu tohto samostatného nároku neovplyvňuje. Súd prvej inštancie konštatoval, že záväzok žalovaného vyplývajúci z dohody o zmluvnej pokute v prípade porušenia vymedzených zmluvných povinností teda meškania s platbou nájomného trval iba počas existencie hlavného záväzku, čiže nájomnej zmluvy. Po zániku nájomnej zmluvy dňa 31.08.2012 už žalovanému z tejto zmluvy žiadne povinnosti nevyplývali, a preto ich ani nemohol porušiť. Avšak už vzniknutý nárok na zmluvnú pokutu odo dňa porušenia povinnosti dňa 29.07.2013 do zániku nájomnej zmluvy dňa 31.08.2012 vo výške 110,50 eur je žalobca oprávnený od žalovaného požadovať. Uvedená suma pozostáva z 0,5% mesačného nájomného 650 eur (3,25 eur) násobeného 34, teda počtom dní od vzniku omeškania žalovaného až do zániku záväzku. V tejto časti preto súd prvej inštancie žalobe žalobcu vyhovel. Vo zvyšnej časti, teda v sume 533 eur (obdobie od 01.09.2012 do 11.02.2013) súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Žalobca vzal na pojednávaní žalobu späť v časti o zaplatenie 247,50 eur (pôvodne žaloval sumu 891 eur), pričom v tejto časti súd konanie zastavil napriek nesúhlasu žalovaného, ktorý v zmysle § 96 ods. 2 O.s.p. neuviedol žiaden vážny dôvod nesúhlasu so späťvzatím žaloby v uvedenej časti. Ďalej súd uviedol, že žalovaný sa domáhal, aby súd uplatnil svoje moderačné právo a zmluvnú pokutu znížil, keďže sa mu vo vzťahu k zabezpečovanému záväzku videla neprimeraná. Súd však dohodnutú zmluvnú pokutu nepovažoval za neprimeranú hodnotu a významu zabezpečovanej povinnosti. Podstatnou okolnosťou bolo, že suma zmluvnej pokuty narastala postupne, každým dňom omeškania. Teda jej výška závisela od doby, počas ktorej si žalovaný neplnil svoju zmluvnú povinnosť. Ak by súd takto naakumulovanú sumu znížil, zvýhodnil by dlžníka. Čím dlhšie by totiž neplatil, tým viac by bol zvýhodnený oproti veriteľovi. Z týchto dôvodov nebolo možné výšku zmluvnej pokuty moderovať. Námetka neprimeranej výšky zmluvnej pokuty však napokon nebola ani opodstatnená, keďže súd považoval zmluvnú pokutu v časti prevyšujúcej sumu 110,50 eur za nedôvodnú. Pokiaľ žalovaný žiadal žalobu zamietnuť aj preto, že domáhanie sa zmluvnej pokuty zo strany žalobcu považoval za rozporné s dobrými mravmi, súd uviedol, že podľa čl. IV. bod 4.9 nájomnej zmluvy počas trvania nájomného vzťahu mohol prenajímateľ použiť zloženú kauciu na náhradu škody spôsobenej žalovaným ako nájomcom alebo na úhradu nedoplatkov podľa nájomnej zmluvy. Bolo teda na ňom, na aký účel ju použije. Po skončení nájmu a vyúčtovaní zálohových platieb bol prenajímateľ povinný nájomcovi vrátiť kauciu zníženú o sumy, ktoré si podľa tohto zmluvného ustanovenia započítal. Žalobca v konečnom dôsledku tento postup aj dodržal, čo je zrejmé z faktúry č. 01/2013 a z konania vedeného na súde pod sp. zn. 16C/212/2012. Nárok na zmluvnú pokutu bol ustanovený v nájomnej zmluve a žalovaný ako zmluvná strana obsah zmluvy poznal, mal si byť vedomý aj možnosti uplatnenia takejto zmluvnej sankcie zo strany žalobcu. Z týchto dôvodov súd nedospel k názoru, že postup žalobcu bol v rozpore s dobrými mravmi. V súlade s ust. § 151 ods. 3 prvej vety O.s.p. súd vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku vo veci samej.

2. Proti rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým bola žaloba vo zvyšnej časti zamietnutá, podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby žalovanému bola uložená povinnosť celkovo mu zaplatiť sumu 643,50 eur, vrátane trov prvostupňového a odvolacieho konania. Poukázal na to, že sa plne stotožňuje s tvrdením súdu, že zmluvná pokuta má akcesorickú povahu. Podľa jeho názoru rozhodujúci je vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pokiaľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nevznikol, so zánikom zabezpečeného záväzku zaniká aj zabezpečovací záväzok. Ak však zabezpečená povinnosť bola porušená a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikol, zánik hlavného záväzku už existenciu tohto nároku žiadnym spôsobom neovplyvňuje. Nestotožňuje sa teda so záverom súdu prvej inštancie v napadnutej časti rozhodnutia, že je oprávnený od žalovaného požadovať iba zmluvnú pokutu od porušenia povinnosti do zániku nájomnej zmluvy. Za takéhoto stavu výkladu úpravy zmluvnej pokuty by táto neplnila svoju preventívnu ani reparačnú a ani represívnu funkciu. Každý dlžník by v prípade ukončenia akéhokoľvek záväzkového vzťahu (hlavného) nebol povinný znášať následky neplnenia

svojej povinnosti z takéhoto vzťahu - zmluvnú pokutu, ktorá bola riadne dohodnutá medzi stranami, pretože tieto by boli časovo obmedzené iba na trvanie tohto vzťahu a bol by takýto dlžník oproti veriteľovi zvýhodnený. V prípade obchodných zmlúv, ktoré by sa týkali uzavretia len jedného časovo obmedzeného obchodného prípadu so splatnosťou napr. za služby alebo tovar ku koncu trvania obchodného vzťahu, čo sú úplne bežné prípady, by dokonca inštitút zmluvnej pokuty nemal vôbec význam, aj keby zabezpečená povinnosť bola porušená a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikol za trvania takéhoto vzťahu.

3. K podanému odvolaniu žalobcu písomné vyjadrenie podané nebolo.

4. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal vec v zmysle ust. § 379 a § 380 CSP, prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné v napadnutej časti podľa § 388 CSP zmeniť.

5. Odvolaním žalobcu nebol napadnutý výrok rozsudku súdu prvej inštancie o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 110,50 eur, ako aj výrok o zastavení konania v časti o zaplatenie 247,50 eur. V týchto častiach je rozsudok súdu prvej inštancie právoplatný a týmto rozhodnutím odvolacieho súdu nedotknutý (§ 367 ods. 2 CSP). Predmetom preskúmania je teda zamietavý výrok rozsudku súdu prvej inštancie ohľadne zmluvnej pokuty v sume 533 eur (0,5% zo sumy 650 eur od 01.09.2012 do 11.02.2013).

6. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

7. Ako správne uviedol aj súd prvej inštancie, zmluvná pokuta je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov záväzkov, upravených novelou Občianskeho zákonníka, zákonom č. 509/1991 Zb., s účinnosťou od 01.01.1992. Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, že nesplní svoju zmluvnú povinnosť, ku ktorej sa zaviazal, a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti vznikla veriteľovi škoda. Pokutu možno dohodnúť tak pre prípad nesplnenia zmluvnej povinnosti vôbec, ako aj pre prípad porušenia akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti. Nie je rozhodujúce, ako zmluvné strany označia svoju dohodu, prípadne, či priamo použijú termín „zmluvná pokuta“, ale rozhodujúci je obsah ich dohody. Dohoda o zmluvnej pokute ako zaisťovací prostriedok je závislá na existencii hlavného záväzku, ktorý je zmluvnou pokutou zaistený.

8. V danej veci z výsledkov vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že účastníci konania dňa 23.04.2012 uzatvorili nájomnú zmluvu na prenájom kancelárskych priestorov a parkovacích miest v nehnuteľnosti súp. č. XXXX v G. G., za dohodnuté mesačné nájomné 650 eur, 100 eur zálohové platby a DPH v sume 150 eur, pričom nájomné bolo splatné do 14. dňa predchádzajúceho mesiaca. V článku IV. bod 4.5 bolo dohodnuté, že v prípade omeškania nájomcu so zaplatením mesačného nájomného o viac ako 14 dní sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Žalovaný nezaplatil nájomné za mesiac august 2012, vyúčtované faktúrou č. 16/2012, splatnou 14.07.2012. Dňa 26.06.2012 vypovedal žalobca ako prenajímateľ predmetnú nájomnú zmluvu a nájomný vzťah tak zanikol k 31.08.2012. V konaní vedenom na súde prvej inštancie pod sp. zn. 16C/212/2012 sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia tohto dlžného nájomného (vrátane platieb na plnenia spojené s užívaním priestorov a DPH), pričom na pojednávaní dňa 04.03.2013 uzatvorili zmier s tým, že nedoplatok na nájomnom, úhradách za plnenia na základe vyúčtovania zálohových platieb spolu v sume 1089,14 eur (fa 1/2013) sa započítal so zloženou kauciou 1000 eur a žalovaný sa zaviazal zaplatiť žalobcovi 89,14 eur s prísl., pričom zhodne účastníci uviedli, že k započítaniu zloženej kaucie vo výške 1000 eur s dlžným nedoplatkom na nájomnom a nedoplatkom z titulu vyúčtovania zálohových platieb mohlo dôjsť až po vyúčtovaní zálohových platieb, ku ktorému došlo 12.02.2013.

9. Súd prvej inštancie v predmetnej veci priznal žalobcovi zmluvnú pokutu v zmysle článku IV. bod 4.5 nájomnej zmluvy vo výške 0,5% z nájomného (650 eur) za obdobie od 29.07.2012 (po 14 dňoch omeškania s platením nájomu) do 31.08.2012(do skončenia nájomnej zmluvy výpoveďou z 26.06.2012), teda za 34 dní omeškania v sume 110,50 eur (3,25 eur x 34 dní) a vo zvyšnej časti zmluvnej pokuty, t.j. vo výške 0,5 % zo sumy 650 eur za obdobie od 01.09.2012 do 11.02.2013, teda za 164 dní omeškania v sume 533 eur žalobu zamietol.

10. Odvolací súd má za to, že uvedený postup súdu prvej inštancie nie je správny. Z výsledkov vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že k zaplateniu celej dlžnej čiastky na omeškanom nájomnom, ku ktorému omeškaniu sa aj viaže dohodnutá zmluvná pokuta, došlo až 12.02.2013, teda po viac ako 5 mesiacoch od ukončenia nájomného vzťahu medzi účastníkmi konania. Nesprávny je názor žalovaného, že skončením nájomnej zmluvy zanikol aj nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty po ukončení tohto vzťahu. Zmluvná pokuta totiž nie je viazaná na skončenie nájomného vzťahu, ale je viazaná na porušenie zmluvnej povinnosti zaplatiť nájomné (príp. ďalšie plnenia) v stanovených lehotách a výškach, ku ktorému porušeniu nepochybne došlo. Odvolací súd je preto toho názoru, že žalobca má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty aj za nasledujúce obdobie od skončenia nájomnej zmluvy až do zaplatenia dlžného nájomného, teda aj za obdobie od 01.09.2012 do 11.02.2013, vo výške 0,5% zo sumy 650 eur za 164 dní omeškania v celkovej sume 533 eur (3,25 eur x 164 dní).

11. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu dohodnutú pre prípad omeškania percentom za každý deň omeškania nevzniká samostatne za každý deň trvania omeškania, ale jednorazovo v okamžiku vzniku omeškania. Dohoda o určení príslušného percenta za každý deň omeškania tu predstavuje iba spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty. Napriek významným odlišnostiam zmluvnej pokuty a úroku z omeškania niet v uvedenej otázke okamžiku vzniku práva žiaden dôvod posudzovať oba inštitúty odlišne a aj pre zmluvnú pokutu je použiteľný záver prijatý v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 157/2009, podľa ktorého povinnosť platiť úroky z omeškania nevzniká samostatne za každý deň omeškania, ale jednorazovo v deň, v ktorom sa dlžník ocitol v omeškaní so splnením dlhu. Pre tento záver svedčí aj to, že každodenný vznik nového práva na zmluvnú pokutu by mal za následok nepremlčateľnosť zmluvnej pokuty vždy za obdobie troch rokov pred podaním žaloby bez ohľadu na premĺčanie práva z hlavného záväzku, čo je stav neprípustný. Pokiaľ je teda pri zmluvnej pokute dohodnutej percentom za každý deň omeškania splnená základná podmienka, že k omeškaniu, ako porušeniu povinnosti zakladajúcemu právo na zmluvnú pokutu došlo ešte za trvania hlavného záväzku, čo v posudzovanom prípade nie je sporné, má zmluvná strana právo na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej celému obdobiu omeškania, i keď v jeho priebehu došlo k zániku hlavného záväzku a tým i k zániku akcesorickej dohody o zmluvnej pokute.

12. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti podľa § 388 CSP zmenil.

13. O nároku na náhradu trov konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1, 2, § 255 ods. 1, § 262 ods. 1,2 CSP s tým, že o výške náhrady trov rozhodne súd prvej inštancie. Žalobca sa v konaní domáhal pôvodne zaplatenia sumy 891 eur, v časti zaplatenia 247,50 eur bolo konanie právoplatne zastavené, súd prvej inštancie právoplatne priznal žalobcovi sumu 110,50 eur a odvolací súd zmeňujúcim rozsudkom 533 eur. Teda celkovo bol žalobca úspešný v 72,23% a neúspešný v 27,77%, čo predstavuje jeho čistý úspech v konaní vo výške 44,46%.

14. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).